

Análisis Normativo y Jurisprudencial:

Detrimento Patrimonial por Ineficiencia en el Control de Pérdidas de Agua (IANC) en Colombia

Sustento Técnico-Legal para la Gestión de Acueductos

Plataforma IANC_H2O

21 de abril de 2026

Índice

1	Introducción y Objeto del Informe	3
2	Marco Normativo y Definición de Daño Patrimonial	3
2.1	Ley 610 de 2000: El Marco Matriz	3
2.2	Tipificación del Daño en Sistemas de Acueducto	3
3	Análisis de Casos Reales y Hallazgos de Contraloría	3
3.1	Caso EAAB - Contraloría de Bogotá (2023)	3
3.2	Caso San Andrés - Contraloría General de la República (CGR)	4
4	Matriz Jurisprudencial de Referencia	4
5	Debida Diligencia y Blindaje Técnico: IANC_H2O	4
6	Conclusiones	4

1 Introducción y Objeto del Informe

El presente documento tiene como objetivo trazar las líneas de responsabilidad fiscal y administrativa que rigen sobre las Empresas de Servicios Públicos (ESP) en Colombia, tanto de naturaleza pública como privada, en relación con el Índice de Agua No Contabilizada (IANC). Se analiza cómo la ineficiencia técnica se traduce en un detrimento patrimonial cuantificable ante los entes de control.

2 Marco Normativo y Definición de Daño Patrimonial

La responsabilidad fiscal en Colombia se fundamenta en la protección de los recursos destinados a fines sociales.

2.1 Ley 610 de 2000: El Marco Matriz

El **Artículo 6 de la Ley 610 de 2000** define el daño patrimonial como:

"La lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos..."

En el sector de acueductos, este daño se configura por la gestión fiscal ineficiente y antieconómica del recurso ya potabilizado.

2.2 Tipificación del Daño en Sistemas de Acueducto

- **Daño Emergente:** Costos operativos (insumos químicos, energía eléctrica, personal) invertidos en agua que se pierde físicamente por fugas no detectadas.
- **Lucro Cesante:** Disminución de los ingresos de la ESP debido a la falta de micro-medición, fraude o sub-medición no gestionada (Pérdidas comerciales).

3 Análisis de Casos Reales y Hallazgos de Contraloría

Para efectos de sustento judicial, se referencian los siguientes procesos de fiscalización:

3.1 Caso EAAB - Contraloría de Bogotá (2023)

- **Documento:** Informe de Auditoría de Cumplimiento No. 018 de Octubre 2023.
- **Vigencia Auditada:** 2022.
- **Cuantía del Hallazgo:** \$111.455.000.000 COP.
- **Concepto:** La Contraloría determinó una gestión antieconómica debido al incumplimiento de las metas de reducción del IANC establecidas en el Plan de Obras e Inversiones (POIR). Se estableció que el costo de producir agua no facturada constituye un detrimento directo.

3.2 Caso San Andrés - Contraloría General de la República (CGR)

- **Documento:** Informe Final CGR-SGR-012 de 2023 (Actuación Especial).
- **Cuantía del Hallazgo:** \$14.200.000.000 COP aprox.
- **Concepto:** El ente de control sancionó la ineffectividad de las inversiones. Se concluyó que la ausencia de tecnología para la detección de fugas y la falta de sectorización hidráulica impidieron cumplir la finalidad social de los recursos.

4 Matriz Jurisprudencial de Referencia

Cuadro 1: Sustento Legal y Jurisprudencial

Entidad / Norma	Referencia	Concepto Clave	Base Legal
Corte Constitucional	Sentencia C-616 de 2002	Eficiencia como mandato	Art. 365 C.P.
Consejo de Estado	Sentencia 2023 (Sección 3)	Amenaza al patrimonio	Moralidad Adm.
CRA	Resolución 943 de 2021	Estándar de Eficiencia	IANC < 30%
Ley 1474 de 2011	Estatuto Anticorrupción	Responsabilidad de particulares	Control Fiscal

5 Debida Diligencia y Blindaje Técnico: IANC_H2O

La responsabilidad fiscal requiere la demostración de **Culpa Grave**. El uso de la plataforma IANC_H2O actúa como medio de prueba para desvirtuar dicha culpa, fundamentándose en:

1. **Prueba de Diligencia:** Registro georreferenciado (GeoJSON) de todas las acciones de detección.
2. **Trazabilidad Operativa:** Histórico de reparaciones (CSV) que demuestra que el gestor no fue omiso ante las pérdidas.
3. **Justificación Técnica:** Reportes de impacto económico que permiten justificar las desviaciones del IANC ante auditores externos.

6 Conclusiones

La ineficiencia técnica en el control de fugas ha dejado de ser un asunto meramente operativo para convertirse en un riesgo jurídico y fiscal de primer nivel. El sustento documental proporcionado en este informe demuestra que la implementación de tecnologías de detección no es una inversión opcional, sino un requisito de cumplimiento legal para proteger el patrimonio público y la estabilidad de la empresa prestadora.